

**KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA
ANTARA
PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DENGAN
PT MITRA TEKNO MADANI
MENGENAI
PENGADAAN *PRECISION AIR CONDITIONING (PAC)*
RUANG SERVER MENARA PNM**

**KPBJ-006/PNM-PPI/I/2026
015/PKS/MTM/I/26**

Perjanjian ini dibuat di Jakarta, pada hari ini Selasa, tanggal Tiga Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (**13-01-2026**), oleh dan antara:

I. PT PERMODALAN NASIONAL MADANI, yang berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Menara PNM Lantai 6, Jalan Kuningan Mulia Nomor 9F, Kuningan Center Lot. 1, Karet, Setiabudi, Jakarta 12920, berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang perubahannya terakhir dimuat dalam Akta Nomor 18 tanggal 07 Juni 2023 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan Persetujuan Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang dimuat dalam Keputusan Nomor AHU-AH.01.09-0134474 tanggal 05 Juli 2023, dalam hal ini diwakili oleh **Nono Widayatno** selaku **Kepala Divisi Pengadaan dan Pengendalian Infrastruktur** bertindak berdasarkan Surat Kuasa Nomor SKU-071/PNM-DIR/IV/24 tanggal 16 April 2024 dari **Arief Mulyadi** selaku **Direktur Utama**, dari dan oleh karenanya mewakili Direksi berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Permodalan Nasional Madani selanjutnya disebut "**PNM**".

II. PT MITRA TEKNO MADANI, Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Menara PNM Lantai 11, Kuningan Center Lot. 1, Jalan Kuningan Mulia Karet Kuningan, Setiabudi Jakarta Selatan 12940, yang anggaran dasarnya dimuat dalam Akta tertanggal 04 April 2012, Nomor: 02, yang dibuat dihadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 3 Mei 2012, nomor: AHU-23767.AH.01.01.Tahun 2012, dan telah mengalami perubahan, terakhir dengan Akta tertanggal 07 Januari 2025, Nomor: 09 yang dibuat dihadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, Akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 03 Februari 2025 dengan Nomor: AHU-AH.01.09-0172660, dalam hal ini diwakili oleh **Asri Joni Hutasuhut**, selaku **Direktur Utama**, oleh karena itu berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama PT Mitra Tekno Madani, untuk selanjutnya disebut "**MTM**".

Untuk selanjutnya, **PNM** dan **MTM** secara bersama-sama dapat disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**", menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa **PNM** adalah Badan Hukum Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
- Bahwa **MTM** adalah Perusahaan Afiliasi **PNM** yang bergerak dalam bidang Jasa Manajemen Sistem Informasi dan Teknologi (*IT System*).
- Bahwa **PNM** dalam hal ini membutuhkan Pengadaan *Precision Air Conditioning (PAC)* Ruang Server Menara PNM dalam rangka menunjang kegiatan usahanya.



PNM								MTM
LYN PPI	AFD PPI	DED PTI	JME OST	LND PPI	SHA OST	SPJ PTI	NNO PPI	

- d. Bahwa **MTM** telah mengirimkan Surat dengan Nomor S-460/MTM-BIS/XII/25 tanggal 02 Desember 2025 perihal Penawaran Harga Pengadaan *Precision Air Conditioning (PAC)* Ruang Server Menara PNM.
- e. Bahwa **MTM** telah mengirimkan Surat dengan Nomor S-470/MTM-BIS/XII/25 tanggal 09 Desember 2025 perihal Penawaran Harga Negosiasi Pengadaan *Precision Air Conditioning (PAC)* Ruang Server Menara PNM.
- f. Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam poin c, berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara Paragraf 11 Penunjukan Langsung Pasal 155 ayat 2 huruf j disebutkan bahwa **PNM** dapat melakukan Penunjukan Langsung dan **PNM** dengan ini memilih **MTM** berdasarkan Keputusan Penunjukan Langsung dengan Nomor RFQ.202510.00119 tanggal 12 Januari 2026 untuk melakukan Pengadaan *Precision Air Conditioning (PAC)* Ruang Server Menara PNM.

PARA PIHAK selanjutnya telah setuju untuk saling mengikatkan diri dalam "**Kontrak Pengadaan Barang/Jasa (KPBJ)**" (selanjutnya disebut sebagai "**PERJANJIAN**"), dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 1 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang Lingkup **PERJANJIAN** selanjutnya disebut "**PEKERJAAN**" dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengadaan 1 (satu) unit *Precision Air Conditioning (PAC)* Ruang Server Menara PNM dengan garansi selama 1 (satu) tahun.
2. Melakukan survey lokasi dan *assessment* ruang server, meliputi inspeksi fisik ruang server untuk mengidentifikasi kondisi lingkungan saat ini dan menghitung beban termal (*heat load*) berdasarkan perangkat yang ada. Hasil survey lokasi dan *assessment* digunakan untuk menentukan posisi serta konfigurasi dan kapasitas PAC secara akurat.
3. Menyediakan unit PAC dengan kapasitas dan fitur yang sesuai kebutuhan ruang server, sesuai hasil analisis beban termal dan standar teknis yang berlaku sebagaimana tertuang pada Lampiran I **PERJANJIAN** ini yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan **PERJANJIAN** ini.
4. Melaksanakan instalasi atau pemasangan unit PAC secara fisik, termasuk penyiapan dan pemasangan koneksi kelistrikan, sistem drainase, serta jalur pipa atau *ducting*, sesuai dengan spesifikasi instalasi sebagaimana tertuang pada Lampiran I **PERJANJIAN** ini yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan **PERJANJIAN** ini.
5. Melakukan konfigurasi dan/atau pengaturan awal (*initial setup*) sistem PAC untuk pengoperasian optimal, termasuk kalibrasi suhu, kelembapan, dan pengujian fungsi dasar yang disesuaikan dengan kondisi ruang server dan kebutuhan operasional.
6. Melakukan integrasi atau menghubungkan sistem PAC dengan sistem PAC utama sehingga secara otomatis mengatur kinerja PAC utama dan PAC *backup*.
7. Menghubungkan sistem PAC dengan sistem *monitoring* lingkungan yang sudah ada untuk memastikan pemantauan *real-time* dan deteksi dini terhadap anomali.
8. Memberikan pelatihan kepada tim **PNM** terkait pengoperasian, pemantauan, dan perawatan ringan unit PAC agar dapat dilakukan penanganan awal saat terjadi kendala.



PNM								MTM
LYN PPI	AFD PPI	DED PTI	JME OST	LND PPI	SHA OST	SPJ PTI	NNO PPI	

9. Menyediakan seluruh dokumen teknis yang relevan, termasuk manual pengguna dan perawatan, *wiring diagram*, *layout instalasi*, dan sertifikat jaminan produk sebagai bagian dari kelengkapan **PEKERJAAN**.
10. Melaksanakan uji coba menyeluruh (*system test*) terhadap PAC untuk memastikan sistem berjalan normal dan sesuai dengan kebutuhan **PNM**.
11. Memberikan *support* atas PAC, sebagai berikut:
 - a. *Support Plan*, meliputi:
 - i. *Local support* 1 Tahun 24x7;
 - ii. *Preventive Maintenance* 4/tahun;
 - iii. *Dokumen Preventive Maintenance*;
 - iv. *Corrective Maintenance unlimited ticket*;
 - v. *Dokumen Corrective Maintenance*; dan
 - vi. *Help Desk* 24x7 hours.
 - b. *Support Facilities*, meliputi:
 - i. **MTM** dapat dihubungi setidaknya melalui salah satu metode Email, *Ticket/Portal*, dan Telepon. Untuk seluruh metode manapun yang disediakan, wajib tersedia pencatatan untuk seluruh *request* dan *support* yang diberikan.
 - ii. **MTM** menyediakan fitur *AI* untuk *troubleshooting* PAC.
12. Menyediakan dan/atau menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Spesifikasi Teknis Perangkat;
 - b. Dokumen Delivery Order;
 - c. Dokumen Rekomendasi Arsitektur;
 - d. Dokumen Instalasi dan Konfigurasi;
 - e. Berita Acara Selesai Instalasi dan Konfigurasi;
 - f. Laporan Progress **PEKERJAAN**;
 - g. Dokumen UAT (*User Acceptance Test*);
 - h. Dokumen *User Guide*;
 - i. Laporan Akhir **PEKERJAAN**;
 - j. Dokumen *Preventive Maintenance*;
 - k. Dokumen *Corrective Maintenance*;
 - l. Dokumen Garansi *Precision Air Conditioning* (PAC); dan
 - m. Dokumen Berita Acara Serah Terima **PEKERJAAN** (BAST).

Pasal 2 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Jangka Waktu **PERJANJIAN** ini dihitung sejak tanggal Sembilan belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (**19-01-2026**) sampai dengan tanggal delapan belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tujuh (**18-02-2027**) dengan rincian jangka waktu seperti berikut:
 - a. Jangka waktu **PEKERJAAN** dihitung sejak tanggal Sembilan Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (**19-01-2026**) sampai dengan tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (**18-02-2026**).
 - b. Jangka waktu *Support* dan *Warranty* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 11 dihitung sejak tanggal Sembilan Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (**19-02-2026**) sampai dengan tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tujuh (**18-02-2027**).
2. **PNM** dapat memperpanjang jangka waktu **PERJANJIAN** ini sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) Pasal ini dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **MTM**, yaitu sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal akhir jangka waktu **PERJANJIAN**.



PNM								MTM
LYN PPI	AFD PPI	DED PPI	JME OST	LND PPI	SHA OST	SPJ PPI	NNO PPI	

3. **MTM** dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu **PERJANJIAN** dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dalam waktu sekurang-kurangnya yaitu 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal akhir jangka waktu **PERJANJIAN** dan **PNM** harus menanggapi secara tertulis permohonan yang diajukan oleh **MTM** selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan diterima oleh **PNM**.
4. Dalam hal **PERJANJIAN** ini diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir atau disepakati **PARA PIHAK** untuk tidak dilakukan perpanjangan setelah jangka waktunya berakhir, maka hal tersebut tidak mempengaruhi kewajiban-kewajiban **PARA PIHAK** yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan sebelum berakhirnya **PERJANJIAN** ini.

Pasal 3 BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN

1. Total biaya atas **PEKERJAAN** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 **PERJANJIAN** ini adalah sebesar **Rp. 899.900.000,- (Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

No	Deskripsi	Qty	Satuan	Total Harga
1	Perangkat PAC 45 kW – Euroklimat EKC45Y1B	1	Unit	Rp 695.000.000
2	Piping & Accessories for New PAC termasuk Instalasi dan garansi perangkat	1	Lot	Rp 137.000.000
3	Services / Local Support	1	Lot	Rp 68.000.000
Total				Rp 899.900.000

2. Sehubungan rincian **PEKERJAAN** dimaksud dalam Pasal 1 **PERJANJIAN** ini, maka **MTM** wajib memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dengan persentase sebagai berikut:

Deskripsi	Persentase TKDN Penawaran
Pengadaan Precision Air Conditioning (PAC) Ruang Server Menara PNM	25,93%
Total	25,93%

3. Harga sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini **belum** termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang besarnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia tentang Perpajakan yang berlaku.
4. **PNM** akan melakukan pembayaran kepada **MTM** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tahap I : Uang Muka sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total biaya atas **PEKERJAAN** atau sebesar Rp 269.970.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), pembayaran dilakukan seteah **PERJANJIAN** ditandatangani serta diterimanya Dokumen Spesifikasi Teknis Perangkat, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya kelengkapan dokumen pembayaran (Invoice/Kuitansi bermeterai cukup, e-faktur, copy **PERJANJIAN**, Dokumen



PNM								MTM	
LYN PPI	AFD PPI	DED PTI	JME OST	END PPI	SHA OST	SPJ PTI	NNO PPI	[Signature]	

- Spesifikasi Teknis Perangkat dan Dokumen *kick off meeting*) dengan baik dan lengkap oleh **PNM**.
- b. Tahap II: 30% (tiga puluh persen) dari total biaya atas **PEKERJAAN** atau sebesar Rp 269.970.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), pembayaran dilakukan setelah diterimanya Dokumen *Delivery* Perangkat, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya kelengkapan dokumen pembayaran (*Invoice/ Kuitansi bermeterai cukup, e-faktur, copy PERJANJIAN*, Dokumen *Delivery Order* dan Dokumen Rekomendasi Arsitektur) dengan baik dan lengkap oleh **PNM**.
- c. Tahap III: 30% (tiga puluh persen) dari total biaya atas **PEKERJAAN** atau sebesar Rp 269.970.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), pembayaran dilakukan setelah diterimanya Dokumen Instalasi dan Konfigurasi selesai 100% dan Dokumen UAT (*User Acceptance Test*) Selesai, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya kelengkapan dokumen pembayaran (*Invoice/Kuitansi bermeterai cukup, e-faktur, copy PERJANJIAN*, Berita Acara Instalasi dan Konfigurasi selesai, Dokumen Laporan *Progress* Pekerjaan, Dokumen UAT (*User Acceptance Test*), Berita Acara *User Acceptance Test* (UAT)) dengan baik dan lengkap oleh **PNM**.
- d. Tahap IV: 10% (sepuluh persen) dari total biaya atas **PEKERJAAN** atau sebesar Rp 89.990.000,- (Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah), pembayaran dilakukan setelah implementasi selesai 100%, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya kelengkapan dokumen pembayaran (*Invoice/Kuitansi bermeterai cukup, e-faktur, copy NPWP, copy PERJANJIAN*, Dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) **PEKERJAAN**, Dokumen Garansi *Precision Air Conditioning* (PAC), Dokumen *User guide*, Laporan Akhir **PEKERJAAN**) dengan baik dan lengkap oleh **PNM**.
5. Pembayaran oleh **PNM** kepada **MTM** dilakukan secara transfer ke rekening **MTM** dengan detail sebagai berikut:

Nama Bank : **BANK RAKYAT INDONESIA**
No. Rekening : **037601000821304**
Atas nama : **PT MITRA TEKNO MADANI**

Pasal 4 **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. **PNM** berhak untuk:
- Melakukan evaluasi atas setiap pelaksanaan **PEKERJAAN** yang dilakukan **MTM** sesuai dengan tahapan dalam **PERJANJIAN** ini termasuk melakukan Evaluasi terhadap Pemenuhan atas TKDN Penawaran guna memastikan kesesuaian atas TKDN Penawaran dengan TKDN Pelaksanaan yang telah ditentukan.
 - Mengenakan denda finansial yang jumlahnya sebagaimana diatur dalam **PERJANJIAN** ini, dalam hal terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan **PEKERJAAN** yang terbukti dilakukan oleh **MTM** dan terdapat kekurangan pemenuhan dan/atau ketidaksesuaian antara TKDN Penawaran dengan TKDN Pelaksanaan.
 - Memberikan Surat Pemberitahuan/Teguran/Peringatan baik secara langsung ataupun tertulis kepada **MTM** dalam hal terdapat ketidaksesuaian dan/atau



PNM							MTM
LYN PPI	AFD PPI	DED PPI	JME OST	LND PPI	SMA OST	SPJ PPI	NNO PPI

- keterlambatan dalam pelaksanaan **PEKERJAAN** yang dilakukan oleh **MTM** termasuk apabila terdapat ketidaksesuaian antara TKDN Penawaran dengan TKDN Pelaksanaan.
- d. Menangguhkan pelaksanaan tahapan pembayaran dalam hal pelaksanaan **PEKERJAAN** yang dilakukan **MTM** belum memenuhi ketentuan yang berlaku pada **PNM**.
 - e. Melakukan pemotongan pada Pembayaran sebagai pengurang kewajiban pembayaran denda finansial dalam hal **MTM** tidak melakukan Pembayaran atas denda finansial yang dikenakan sehubungan ketidaksesuaian TKDN Penawaran dengan TKDN Pelaksanaan.
 - f. Menerima dokumen-dokumen terkait pelaksanaan **PEKERJAAN** sebagaimana dimaksud Pasal 1 **PERJANJIAN** ini.
 - g. Mendapatkan konfirmasi dan/atau penjelasan dari **MTM** terkait pelaksanaan **PEKERJAAN** termasuk namun tidak terbatas terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan **PEKERJAAN** sebagaimana dengan **PERJANJIAN** ini untuk kepentingan **PNM** dan/atau pihak lain yang dikehendaki oleh **PNM**.
 - h. Menerima laporan dari **MTM** apabila terjadi insiden atau kejadian kritis yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan yang signifikan bagi **PNM** dan/atau mengganggu kelangsungan proses operasional **PNM**.
2. **PNM** berkewajiban untuk:
 - a. Melaksanakan seluruh pembayaran sesuai tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 **PERJANJIAN** ini dan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan.
 - b. Menunjuk PIC yang akan berfungsi sebagai *counter part* selama proses **PEKERJAAN** yang dilakukan oleh **MTM**.
 3. **MTM** berhak untuk:
 - a. Menerima Pembayaran sesuai tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 **PERJANJIAN** ini.
 - b. Mendapatkan informasi PIC yang ditunjuk oleh **PNM** selama proses **PEKERJAAN** berlangsung.
 4. **MTM** berkewajiban untuk:
 - a. Menyelesaikan seluruh **PEKERJAAN** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 **PERJANJIAN** ini secara penuh, akan tetapi apabila secara terpaksa **MTM** mensub-kontrakkan kepada pihak ketiga, maka hal tersebut harus memperoleh persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari **PNM**.
 - b. Mempertanggungjawabkan atas segala tuntutan, kerugian dan/atau kesalahan yang terjadi akibat pelaksanaan **PERJANJIAN** ini pada **PNM** yang disebabkan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini.
 - c. Melakukan pemenuhan atas persentase TKDN Penawaran.
 - d. Mematuhi dan mengikuti seluruh ketentuan yang terdapat dalam **PERJANJIAN** ini.
 - e. Memberikan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan **PEKERJAAN** kepada **PNM** sebagaimana dimaksud Pasal 1 **PERJANJIAN** ini.
 - f. Memberikan konfirmasi dan/atau penjelasan kepada **PNM** terkait pelaksanaan **PEKERJAAN** termasuk namun tidak terbatas terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan **PEKERJAAN** sebagaimana dengan **PERJANJIAN** ini untuk kepentingan **PNM** dan/atau pihak lain yang dikehendaki oleh **PNM**.
 - g. Segera melaporkan kepada **PNM** apabila terjadi insiden atau kejadian kritis yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan yang signifikan bagi **PNM** dan/atau mengganggu kelangsungan proses operasional **PNM**.



PNM								MTM
LYN PPI	AFD PPI	DED PTI	JME OST	LND PPI	SHA OST	SPJ PTI	NNO PPI	

Pasal 5 EVALUASI

1. **PNM** akan melakukan evaluasi atas setiap pelaksanaan **PEKERJAAN** terhadap kesesuaian spesifikasi, kuantitas dan kualitas atas pelaksanaan **PEKERJAAN** yang dikerjakan oleh **MTM** sebagaimana dimaksud dalam **PERJANJIAN** ini sebelum melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.
2. Selain melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini, **PNM** akan melakukan evaluasi TKDN Pelaksanaan 14 (empat belas) hari sebelum dilakukannya pembayaran Tahap IV.
3. Evaluasi atas TKDN Penawaran dilakukan guna memastikan kesesuaian pemenuhan TKDN Penawaran oleh **MTM** guna pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dalam hal berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan terdapat ketidaksesuaian antara TKDN Penawaran dengan TKDN Pelaksanaan maka **PNM** akan mengenakan denda finansial atas kekurangan Persentase Pemenuhan TKDN Penawaran.

Pasal 6 DENDA DAN SANKSI

1. **PNM** mengenakan denda kepada **MTM** dalam hal timbul kondisi-kondisi sebagai berikut:
 - a. Terjadi keterlambatan dan/atau ketidaksesuaian **PEKERJAAN** yang bukan disebabkan oleh Kondisi *Force Majeure*; dan
 - b. **MTM** tidak membuka informasi dan/atau **PNM** menjadi terhalang untuk mengakses dan/atau mengoperasikan perangkat yang disediakan oleh **MTM**.
2. Bilamana keterlambatan dan/atau ketidaksesuaian disebabkan oleh **PNM**, maka **MTM** tidak dikenakan sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini.
3. Pengenaan Denda sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini adalah sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total biaya atas **PEKERJAAN** untuk setiap hari kalender keterlambatan dan/atau ketidaksesuaian atau kendala yang dihadapi **PNM**. Denda sebagaimana dimaksud diperhitungkan dengan pembayaran biaya atas **PEKERJAAN**.
4. Pengenaan denda atas kondisi-kondisi sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini dilakukan setelah penyampaian teguran dan/atau peringatan tertulis dari **PNM** tidak ditanggapi oleh **MTM**.
5. Apabila penyampaian teguran dan/atau peringatan tertulis dari **PNM** tidak ditanggapi, maka **PNM** berhak mencabut pelaksanaan/melakukan pemutusan **PERJANJIAN** ini secara sepihak dan **MTM** dikenai sanksi/tindakan administrasi berupa tidak berhak atas pembayaran jasa yang sedang berjalan dan/atau tidak berhak atas pembayaran jasa tahap selanjutnya.
6. Apabila terjadi pemutusan **PERJANJIAN** ini oleh **PNM** sebagaimana dimaksud ayat 5 Pasal ini, maka **PNM** dapat menunjuk **PIHAK** lain guna menggantikan **PEKERJAAN** yang sebelumnya dilakukan **MTM** dan **PNM** dapat mengenakan denda sebesar biaya yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian **PEKERJAAN** dimaksud.
7. Selain pengenaan denda atas kondisi-kondisi sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini, **PNM** mengenakan sanksi finansial atas kondisi tidak terpenuhinya TKDN Penawaran berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 **PERJANJIAN** ini.



PNM								MTM	
LYN PPI	AFD PPI	DED PPI	JME OST	LND PPI	SHA OST	SPI PPI	NRO PPI		

8. Pengenaan sanksi finansial atas tidak terpenuhinya TKDN Penawaran mengacu kepada perhitungan sebagai berikut:

$$(\% \text{ TKDN Penawaran} - \% \text{ TKDN Pelaksanaan}) \times \text{Total Biaya atau maksimal sebesar } 15\% \text{ (lima belas persen) dari Total Biaya.}$$
9. **PNM** akan menyampaikan Surat Pemberitahuan secara tertulis kepada **MTM** dalam hal terdapat kekurangan Pemenuhan atas TKDN Penawaran berdasarkan hasil evaluasi atas TKDN Penawaran yang dilakukan **PNM**. Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud sekaligus juga berfungsi sebagai pengenaan sanksi finansial, penangguhan pembayaran Tahap IV dan memuat batas waktu pembayaran sanksi finansial.
10. Apabila hingga batas waktu yang ditetapkan termuat dalam Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 9 Pasal ini **MTM** tidak melakukan Pembayaran sanksi finansial yang dikenakan maka **PNM** akan menyampaikan surat teguran guna mengingatkan **MTM** agar melakukan pemenuhan Pembayaran atas sanksi finansial yang dikenakan. Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat ini sekaligus juga akan memuat konsekuensi yang dapat timbul dalam hal **MTM** hingga batas waktu yang ditentukan dalam Surat Teguran tidak melakukan Pembayaran atas sanksi finansial yang dikenakan.
11. Dalam hal setelah disampaikannya Surat Pemberitahuan dan Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat 9 dan 10 Pasal ini **MTM** tidak melakukan pembayaran atas sanksi finansial yang dikenakan, maka **PNM** akan menyampaikan Surat Peringatan I kepada **MTM** agar menyelesaikan kekurangan pembayaran sanksi finansial yang timbul. Kekurangan pembayaran sanksi finansial yang timbul akan diperhitungkan dengan pembayaran Tahap IV apabila hingga disampaikannya Surat Peringatan II oleh **PNM** kepada **MTM** tetap tidak dilakukan pembayaran kekurangan sanksi finansial oleh **MTM**.
12. Pengenaan sanksi lain yang berupa Penyedia Barang/Jasa yang bersangkutan dimasukkan kedalam daftar hitam **PNM**.

Pasal 7 PAJAK

Pajak-pajak yang timbul dari **PERJANJIAN** ini, wajib ditanggung oleh masing-masing **PIHAK** sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia tentang Perpajakan yang berlaku.

Pasal 8 FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan *Force Majeure* dalam **PERJANJIAN** ini adalah seluruh peristiwa yang terjadi diluar kemampuan masing-masing **PIHAK**, baik secara langsung maupun tidak langsung, meskipun **PIHAK** yang mengalaminya tersebut telah melakukan tindakan pencegahan dan kejadian itu secara nyata bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan **PIHAK** tersebut, yaitu peristiwa-peristiwa berupa, termasuk tetapi tidak terbatas, pada kejadian yang disebabkan oleh gempa bumi, angin topan, kilat, halilintar, banjir bandang, wabah penyakit menular yang mengakibatkan timbulnya kebijakan Pemerintah untuk penghentian aktivitas bisnis atau ekonomi, pemogokan, demonstrasi, huru-hara, sabotase, kerusakan sosial atau penundaan/penghentian pekerjaan atau kewajiban berdasarkan **PERJANJIAN** ini yang diakibatkan adanya Peraturan Pemerintah yang berwenang.
2. Sehubungan dengan adanya *Force Majeure* tersebut, maka **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan **PERJANJIAN** ini sebagai akibat dari suatu peristiwa yang berada di



PNM								MTM
LYN PPI	AFD PPI	DED PPI	JME OST	LND PPI	SHA OST	SPJ PPI	NNO PPI	

- luar kekuasaan **PARA PIHAK**, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini.
3. Dalam hal terjadi kejadian *Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis yang disertai dengan keterangan dari instansi yang berwenang atas kejadian *Force Majeure* tersebut kepada **PIHAK** lainnya dalam **PERJANJIAN** ini, yaitu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak terjadinya keadaan *Force Majeure* tersebut.
 4. Apabila **PIHAK** yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan pada ayat 3 Pasal ini, maka seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul adalah menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut.
 5. Apabila **PIHAK** yang tidak terkena kejadian *Force Majeure* tersebut dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan secara tertulis seperti dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, tidak memberikan tanggapan kepada **PIHAK** yang terkena kejadian *Force Majeure* tersebut, maka penundaan/penghentian sementara pekerjaan atau pembebasan sementara tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan **PEKERJAAN** tersebut, dianggap telah memperoleh persetujuan.
 6. **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan **PERJANJIAN** ini paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah *Force Majeure* tersebut berakhir.
 7. Apabila setelah jangka waktu sebagaimana disebutkan ayat 6 Pasal ini, **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* tidak dapat melaksanakan seluruh atau sebagian pekerjaan dalam **PERJANJIAN** ini, maka **PIHAK** yang tidak mengalami *Force Majeure* berhak memutuskan ini **PERJANJIAN** secara sepihak tanpa kewajiban memberikan kompensasi ataupun kepada **PIHAK** lainnya dan keputusan **PERJANJIAN** ini tidak menghapuskan kewajiban-kewajiban yang telah timbul setelahnya.
 8. Dalam hal kondisi *Force Majeure* terjadi pada **PARA PIHAK** dalam waktu dan kondisi yang bersamaan sehingga berakibat **PARA PIHAK** menjadi tidak dapat menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagaimana diatur dalam **PERJANJIAN** ini, maka **PARA PIHAK** akan berembuk dan membahas kembali kelanjutan **PERJANJIAN** ini. Dalam hal **PARA PIHAK** menyepakati untuk tidak melanjutkan kerjasama, maka **PERJANJIAN** ini menjadi berakhir dengan sendirinya. Dalam hal **PARA PIHAK** menyepakati untuk melanjutkan kerjasama ini, maka kerjasama ini tetap mengikat hingga berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud berdasarkan ketentuan Pasal 2 **PERJANJIAN** ini

Pasal 9 KERAHASIAAN

Sepanjang berlakunya dan setiap waktu setelah berlakunya **PERJANJIAN** ini, kecuali bila disyaratkan lain oleh hukum, maka:

1. Setiap informasi dan/atau dokumen yang diberikan oleh **PNM** dan/atau **PIHAK** yang ditunjuk oleh **PNM** kepada **MTM** dan/atau informasi atau dokumen yang diperoleh **MTM** sebagai pelaksanaan dari **PERJANJIAN** ini, baik yang diberikan atau disampaikan secara lisan, tertulis, grafik, maupun yang disampaikan melalui media elektronik atau informasi dalam bentuk lainnya adalah bersifat rahasia.
2. **MTM**, termasuk para pejabat, direksi, karyawan, subkontraktor dan/atau agennya setuju dan sepakat bahwa setiap saat akan merahasiakan informasi dan/atau dokumen yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari **PERJANJIAN** ini kepada siapapun yang tidak berkaitan dengan **PERJANJIAN** ini atau tidak akan



PNM								MTM
LYN PPI	AFD PPI	DED PTI	JME OST	LND PPI	SHA OST	SPJ PTI	NNO PPI	

menggunakannya untuk kepentingan **MTM** atau kepentingan **PIHAK** tertentu, tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang dari **PNM** atau **PIHAK** yang berwenang lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Apabila **MTM** dan/atau karyawannya dan/atau yang berada dalam pengawasannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 Pasal ini, maka **MTM** berkewajiban untuk memberikan ganti rugi dan membebaskan **PNM** dari segala perlawanan, tuntutan, ganti rugi dan kerugian-kerugian yang dialami oleh **PNM** sebagai akibat dari pelanggaran tersebut kepada **PIHAK KETIGA** manapun atau tindakan-tindakan lainnya yang dilakukan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam **PERJANJIAN** ini.
4. Kewajiban untuk menyimpan informasi dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 Pasal ini menjadi tidak berlaku, apabila:
 - a. Informasi tersebut yang saat ini atau sewaktu-waktu dikemudian hari dapat menjadi atau tersedia untuk masyarakat umum;
 - b. Informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka untuk memenuhi perintah pengadilan atau badan pemerintahan lain yang berwenang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Informasi tersebut telah dimiliki atau diketahui sebelumnya oleh **MTM** sepanjang informasi tersebut tidak tunduk pada perjanjian kerahasiaan lainnya dimana **MTM** merupakan pihak di dalamnya; dan
 - d. Informasi tersebut telah diperoleh atau diterima sebelumnya oleh **MTM** dari pihak lain diluar **PERJANJIAN** ini dan dimiliki atau dikuasai secara sah oleh **MTM** dan pihak lain tersebut tidak melakukan pelanggaran atas kewajiban kerahasiaan dalam suatu perjanjian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Penerapan Pasal 9 ini tetap berlaku selama 3 tahun setelah berakhirnya **PERJANJIAN** ini, kecuali diatur lebih lama oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10 GRATIFIKASI

1. **PARA PIHAK** menyatakan tidak akan menawarkan, menjanjikan, memberikan, menerima, maupun meminta keuntungan yang tidak semestinya dalam bentuk uang tunai maupun non tunai secara langsung maupun tidak langsung yang melanggar peraturan perundang-undangan serta tidak akan menawarkan atau memberikan suap, gratifikasi atau uang pelicin dalam bentuk apapun sebagai bujukan atau hadiah kepada Karyawan/ti maupun Pejabat di lingkungan **PARA PIHAK** untuk mendapatkan berbagai bentuk manfaat/kemudahan.
2. **MTM** akan melaporkan kepada Manajemen **PNM** melalui saluran *Whistle Blowing System* terhadap setiap permintaan suap, gratifikasi atau uang pelicin dalam bentuk apapun dari karyawan/ti maupun Pejabat di lingkungan **PNM** yang patut diduga memiliki keterkaitan dengan penunjukan **MTM** sebagai penyedia barang/jasa.
3. Apabila salah satu pihak terbukti melanggar ketentuan ayat 1 dan/atau 2 Pasal ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menghentikan/mengakhiri **PERJANJIAN** ini, dan pihak yang melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



PNM								MTM	
LYN PPI	AFD PPI	DED PTI	JME OST	JND PPI	SHA OST	SPJ PTI	NNO PPI		

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Segala perselisihan yang timbul akibat **PERJANJIAN** ini, akan diselesaikan dalam waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.
2. Mengenai **PERJANJIAN** ini dan segala serta pelaksanaannya, **PARA PIHAK** memilih kedudukan hukum (domisili) yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
3. Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, **PARA PIHAK** harus tetap melaksanakan kewajiban-kewajibannya menurut **PERJANJIAN** ini.

Pasal 12
PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL DI SEKTOR JASA KEUANGAN

PARA PIHAK berkewajiban untuk menerapkan hal-hal yang berkaitan dengan **PNM** sehubungan dengan Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang (APU) Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan (PPPSPM) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila **PARA PIHAK** maupun pejabat yang berwenang meminta informasi yang berkaitan dengan program APUPPT dan PPPSPM tersebut, maka **PARA PIHAK** berkewajiban memberikan data-data yang berkaitan dengan program APUPPT dan PPPSPM tersebut dengan ketentuan bahwa permintaan atas informasi **PNM** tersebut harus dibuat secara tertulis oleh **PIHAK** yang meminta informasi.

Pasal 13
KETENTUAN TENTANG KORUPSI DAN PENYUAPAN

1. **PARA PIHAK** tidak akan melakukan, memberikan kuasa atau mengizinkan tindakan yang akan menyebabkan **PARA PIHAK** dan/atau afiliasinya melakukan segala perbuatan yang melanggar hukum yang diatur dalam undang-undang anti korupsi dan/atau peraturan lain yang berlaku. Kewajiban ini berlaku khususnya untuk pembayaran yang tidak sah kepada pejabat pemerintah, wakil-wakil otoritas publik, rekan-rekan **PARA PIHAK**, keluarga atau teman dekat.
2. **PARA PIHAK** setuju bahwa tidak akan menawarkan atau memberi atau setuju untuk memberi kepada karyawan, setiap perwakilan atau pihak ketiga yang bertindak atas nama pihak lain atau menerima atau menyetujui untuk menerima dari setiap karyawan, perwakilan atau pihak ketiga yang bertindak atas nama pihak lain, hadiah atau manfaat baik berupa uang atau lainnya yang mana penerima menurut hukum bukanlah pihak yang berhak sehubungan dengan negosiasi, hasil, atau pelaksanaan **PERJANJIAN** ini.
3. **PARA PIHAK** wajib segera memberitahukan satu sama lain, jika terjadi kecurigaan adanya tindakan korupsi berkaitan dengan hasil negosiasi atau pelaksanaan **PERJANJIAN** ini.
4. **PERJANJIAN** ini berakhir apabila terdapat pembayaran atau pemberian hadiah yang tidak wajar yang dilakukan oleh salah satu pihak memiliki alasan untuk meyakini bahwa pembayaran atau pemberian hadiah tersebut dilakukan oleh pihak lainnya, hal mana harus dibuktikan terlebih dahulu.



PNM								MTM
LYN PPI	AFD PPI	DED PTI	JME OST	END PPI	SHA OST	SPJ PTI	NHO PPI	

Pasal 14
GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

1. Seluruh jajaran **PNM** tidak diperkenankan menerima dan/atau meminta kepada **MTM** dalam bentuk apapun, yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan **PERJANJIAN** ini, baik pada saat ini maupun yang akan datang, di luar biaya-biaya atau pembayaran-pembayaran yang secara jelas telah ditentukan dalam **PERJANJIAN** ini. Apabila **MTM** terbukti bersalah, maka akan diberikan sanksi dan/atau denda sesuai ketentuan yang berlaku di **PNM**.
2. **MTM** atau pegawainya (perwakilan agen, atau afiliasi dari **MTM**) dilarang untuk memberikan/menjanjikan dan/atau menerima pemberian dalam bentuk apapun kepada **PNM**, baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan **PERJANJIAN** ini, baik pada saat ini maupun saat yang akan datang.
3. Apabila terdapat pemberian dalam bentuk apapun dari **MTM** kepada jajaran **PNM** yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan **PERJANJIAN** ini yang tidak seharusnya dilakukan menurut ketentuan, syarat **PERJANJIAN** dan/atau ketentuan hukum yang berlaku, maka **PNM** berhak melakukan peninjauan ulang atas keberlangsungan kerjasama ini. **MTM** yang terbukti bersalah akan diberikan sanksi dan/atau denda sesuai ketentuan yang berlaku di **PNM**.

Pasal 15
BENTURAN KEPENTINGAN

1. **PARA PIHAK** menjamin selama jangka waktu **PERJANJIAN** tidak akan terjadi benturan kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban **PARA PIHAK** berdasarkan **PERJANJIAN** ini.
2. Apabila selama berlangsungnya **PERJANJIAN** diketahui atau ditemui adanya benturan kepentingan, maka **PIHAK** yang mengalami hal tersebut akan memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya.
3. Apabila menurut salah satu **PIHAK** suatu benturan kepentingan yang dialaminya atau dialami **PIHAK** lainnya akan sangat mempengaruhi pelaksanaan **PERJANJIAN** dan **PIHAK** yang mengalaminya juga tidak dapat menyelesaikan benturan kepentingan dimaksud, maka **PIHAK** yang merasa dirugikan atas adanya hal tersebut berhak untuk meminta diadakannya evaluasi terhadap **PERJANJIAN** ini maupun pelaksanaan dari **PERJANJIAN** ini.

Pasal 16
PERNYATAAN DAN JAMINAN

Pada saat penandatanganan **PERJANJIAN** ini, **PARA PIHAK** menyatakan dengan sebenarnya hal-hal sebagai berikut:

1. **PARA PIHAK** menjamin bahwa **PERJANJIAN** ini tidak melanggar atau bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan pemerintah, atau putusan pengadilan.
2. **PARA PIHAK** menjamin bahwa penandatanganan **PERJANJIAN** ini tidak melanggar ketentuan internal perusahaan dan anggaran dasar masing-masing **PIHAK**, namun tidak terbatas ketentuan yang berlaku mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi.
3. **PARA PIHAK** menjamin bahwa masing-masing **PIHAK** yang menandatangani **PERJANJIAN** ini adalah pihak yang berwenang sesuai ketentuan perusahaan yang berlaku di masing-masing Pihak.
4. Masing-masing **PIHAK** akan melaksanakan isi/ketentuan dalam **PERJANJIAN** ini dengan penuh tanggung jawab.



PNM								MTM	
LYN PPI	AFD PPI	DED PTI	JME OST	WND PPI	SMA OST	SPJ PTI	NNO PPI		

5. Penandatanganan **PERJANJIAN** ini tidak bertentangan dengan pasal-pasal yang tercantum dalam anggaran dasar masing-masing **PIHAK** beserta perubahan-perubahannya ataupun perjanjian-perjanjian lainnya yang telah dan/atau akan dibuat/ditandatangani oleh masing-masing **PIHAK**.
6. Tidak ada sengketa, perkara atau persoalan hukum yang terjadi atau dihadapi atau yang masih harus diselesaikan oleh masing-masing **PIHAK** yang dapat memberikan pengaruh yang merugikan terkait pelaksanaan **PERJANJIAN** ini.

Pasal 17 PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan yang dibutuhkan atau diharuskan untuk diberikan atau dibuat sehubungan dengan **PERJANJIAN** ini wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui kurir, surat tercatat, faksimili atau disampaikan secara langsung kepada **PIHAK** yang bersangkutan dengan mendapatkan tanda penerimaan yang selayaknya kepada **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada alamat dibawah ini:

PNM : **PT PERMODALAN NASIONAL MADANI**
 Contact Person : Divisi Pengadaan dan Pengendalian Infrastruktur (PPI)
 : Divisi Strategi dan Perencanaan Teknologi Informasi (PTI)
 : Divisi Operasional dan Security Teknologi Informasi (OST)
 Alamat : Menara PNM Lantai 2
 : Jl. Kuningan Mulia No. 9F Kuningan Center Lot. 1
 : Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi
 : Jakarta Selatan 12920
 Telepon : 021 - 251 1404
 Fax : 021 - 251 1405
 Authorized Email : pengadaan@pnm.co.id
 : mpti@pnm.co.id

MTM : **PT MITRA TEKNO MADANI**
 Contact Person : Divisi Pengembangan Bisnis
 Alamat : Menara PNM Lantai 11
 : Jalan Kuningan Mulia Nomor 9F, Kuningan Center Lot. 1
 : Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi
 : Jakarta Selatan 12920
 Telepon : 021-22907158
 Fax : -
 Authorized Email : bisdev@pnmdigi.co.id

Pasal 18 LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam **PERJANJIAN** ini, akan ditetapkan kemudian secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **PERJANJIAN** ini.
2. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam **PERJANJIAN** ini, maka **PARA PIHAK** mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaannya sebagaimana mestinya.
3. Segala lampiran dari **PERJANJIAN** ini maupun tambahan dan perubahan-perubahannya di kemudian hari merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **PERJANJIAN** ini.



PNM								MTM
LYN PPI	AFD PPI	DED PTI	JME OST	END PPI	SHA OST	SPJ PTI	NNO PPI	

Demikian **PERJANJIAN** ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermeterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI



NONO WIDAYATNO

Kepala Divisi Pengadaan dan Pengendalian
Infrastruktur

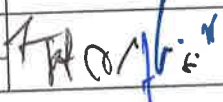
PT MITRA TEKNO MADANI



ASRI JONI HUTASUHUT

Direktur Utama



PNM								MTM
								
LYN PPI	AFD PPI	DED PTI	JME OST	LND PPI	SHA OST	SPI PTI	NWO PPI	

LAMPIRAN I

No PNM: KPBj-006/PNM-PPI/I/2026
No MTM : 015/PKS/MTM/I/26

Parameter dan Spesifikasi Unit dan System

Parameter	Spesifikasi
Brand	Euroklimat
Series	ECKUBX
Model	EKCU 45
Cooling Capacity (Total)	42.80 kW
Sensible Cooling Capacity	39.40 kW
Net Sensible Cooling Capacity	37.10 kW
Refrigerant	R410A
Rated Power Input	16.40 kW
Full Load Ampere	47.5 A
Compressor Type	Scroll
Compressor Quantity	1 Unit
Power Supply	380V / 3Ph / 50Hz
Fan Quantity	1 Unit
Fan Power Input	2.30 kW
Fan Type	EC Fan – Down Flow, Top Suction
Air Flow	12,000 m ³ /h
External Static Pressure	0–400 Pa
Filter	G4
Reheating Capacity	9 kW
Humidifying Capacity	8 kg/h
Pipe Connection – Humidifier Inlet	19 mm
Gas Pipe	19 mm
Liquid Pipe	16 mm
Drain Pipe	19 mm
Dimensions (L x W x H)	930 x 998 x 1975 mm
Net Weight (Indoor)	395 kg
Outdoor Model	EKCU18A1STCT-ACS80
Outdoor Fan Quantity	2 Unit
Outdoor Fan Power	2 x 0.88 kW
Outdoor Power Supply	380V / 3Ph / 50Hz
Outdoor Net Weight	168 kg
Outdoor Dimensions (L x W x H)	1860 x 1273 x 645 mm
Outdoor Pipe Connection (Gas / Liquid)	Ø28 / Ø22 mm



PNM								MTM	
LYN PPI	AFD PPI	DED PPI	JME OST	LMO PPI	SHA OST	SPJ PPI	NNO PPI		

**KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA
ANTARA
PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DENGAN
PT MITRA TEKNO MADANI
MENGENAI
PENGADAAN *PRECISION AIR CONDITIONING (PAC)*
RUANG SERVER MENARA PNM**

**KPBJ-006/PNM-PPI/I/2026
015/PKS/MTM/I/26**

Perjanjian ini dibuat di Jakarta, pada hari ini Selasa, tanggal Tiga Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (**13-01-2026**), oleh dan antara:

- I. PT PERMODALAN NASIONAL MADANI**, yang berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Menara PNM Lantai 6, Jalan Kuningan Mulia Nomor 9F, Kuningan Center Lot. 1, Karet, Setiabudi, Jakarta 12920, berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang perubahannya terakhir dimuat dalam Akta Nomor 18 tanggal 07 Juni 2023 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan Persetujuan Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang dimuat dalam Keputusan Nomor AHU-AH.01.09-0134474 tanggal 05 Juli 2023, dalam hal ini diwakili oleh **Nono Widayatno** selaku **Kepala Divisi Pengadaan dan Pengendalian Infrastruktur** bertindak berdasarkan Surat Kuasa Nomor SKU-071/PNM-DIR/IV/24 tanggal 16 April 2024 dari **Arief Mulyadi** selaku **Direktur Utama**, dari dan oleh karenanya mewakili Direksi berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Permodalan Nasional Madani selanjutnya disebut "**PNM**".
- II. PT MITRA TEKNO MADANI**, Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Menara PNM Lantai 11, Kuningan Center Lot. 1, Jalan Kuningan Mulia Karet Kuningan, Setiabudi Jakarta Selatan 12940, yang anggaran dasarnya dimuat dalam Akta tertanggal 04 April 2012, Nomor: 02, yang dibuat dihadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 3 Mei 2012, nomor: AHU-23767.AH.01.01.Tahun 2012, dan telah mengalami perubahan, terakhir dengan Akta tertanggal 07 Januari 2025, Nomor: 09 yang dibuat dihadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, Akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 03 Februari 2025 dengan Nomor: AHU-AH.01.09-0172660, dalam hal ini diwakili oleh **Asri Joni Hutasuhut**, selaku **Direktur Utama**, oleh karena itu berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama PT Mitra Tekno Madani, untuk selanjutnya disebut "**MTM**".

Untuk selanjutnya, **PNM** dan **MTM** secara bersama-sama dapat disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**", menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa **PNM** adalah Badan Hukum Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
- Bahwa **MTM** adalah Perusahaan Afiliasi **PNM** yang bergerak dalam bidang Jasa Manajemen Sistem Informasi dan Teknologi (*IT System*).
- Bahwa **PNM** dalam hal ini membutuhkan Pengadaan *Precision Air Conditioning (PAC)* Ruang Server Menara PNM dalam rangka menunjang kegiatan usahanya.



PNM								MTM	
LYN PPI	AFD PPI	DED PPI	JME OST	END PPI	SHA OST	SPJ PPI	NMO PPI		

- d. Bahwa **MTM** telah mengirimkan Surat dengan Nomor S-460/MTM-BIS/XII/25 tanggal 02 Desember 2025 perihal Penawaran Harga Pengadaan *Precision Air Conditioning (PAC)* Ruang Server Menara PNM.
- e. Bahwa **MTM** telah mengirimkan Surat dengan Nomor S-470/MTM-BIS/XII/25 tanggal 09 Desember 2025 perihal Penawaran Harga Negosiasi Pengadaan *Precision Air Conditioning (PAC)* Ruang Server Menara PNM.
- f. Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam poin c, berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara Paragraf 11 Penunjukan Langsung Pasal 155 ayat 2 huruf j disebutkan bahwa **PNM** dapat melakukan Penunjukan Langsung dan **PNM** dengan ini memilih **MTM** berdasarkan Keputusan Penunjukan Langsung dengan Nomor RFQ.202510.00119 tanggal 12 Januari 2026 untuk melakukan Pengadaan *Precision Air Conditioning (PAC)* Ruang Server Menara PNM.

PARA PIHAK selanjutnya telah setuju untuk saling mengikatkan diri dalam "**Kontrak Pengadaan Barang/Jasa (KPBJ)**" (selanjutnya disebut sebagai "**PERJANJIAN**"), dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 1 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang Lingkup **PERJANJIAN** selanjutnya disebut "**PEKERJAAN**" dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengadaan 1 (satu) unit *Precision Air Conditioning (PAC)* Ruang Server Menara PNM dengan garansi selama 1 (satu) tahun.
2. Melakukan survey lokasi dan *assessment* ruang server, meliputi inspeksi fisik ruang server untuk mengidentifikasi kondisi lingkungan saat ini dan menghitung beban termal (*heat load*) berdasarkan perangkat yang ada. Hasil survey lokasi dan *assessment* digunakan untuk menentukan posisi serta konfigurasi dan kapasitas PAC secara akurat.
3. Menyediakan unit PAC dengan kapasitas dan fitur yang sesuai kebutuhan ruang server, sesuai hasil analisis beban termal dan standar teknis yang berlaku sebagaimana tertuang pada Lampiran I **PERJANJIAN** ini yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan **PERJANJIAN** ini.
4. Melaksanakan instalasi atau pemasangan unit PAC secara fisik, termasuk penyiapan dan pemasangan koneksi kelistrikan, sistem drainase, serta jalur pipa atau *ducting*, sesuai dengan spesifikasi instalasi sebagaimana tertuang pada Lampiran I **PERJANJIAN** ini yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan **PERJANJIAN** ini.
5. Melakukan konfigurasi dan/atau pengaturan awal (*initial setup*) sistem PAC untuk pengoperasian optimal, termasuk kalibrasi suhu, kelembapan, dan pengujian fungsi dasar yang disesuaikan dengan kondisi ruang server dan kebutuhan operasional.
6. Melakukan integrasi atau menghubungkan sistem PAC dengan sistem PAC utama sehingga secara otomatis mengatur kinerja PAC utama dan PAC *backup*.
7. Menghubungkan sistem PAC dengan sistem *monitoring* lingkungan yang sudah ada untuk memastikan pemantauan *real-time* dan deteksi dini terhadap anomali.
8. Memberikan pelatihan kepada tim **PNM** terkait pengoperasian, pemantauan, dan perawatan ringan unit PAC agar dapat dilakukan penanganan awal saat terjadi kendala.



PNM							MTM	
LYN PPI	AFD PPI	DED PTI	JME OST	AND PPI	SHA OST	SPI PTI	NNO PPI	

9. Menyediakan seluruh dokumen teknis yang relevan, termasuk manual pengguna dan perawatan, *wiring diagram*, *layout* instalasi, dan sertifikat jaminan produk sebagai bagian dari kelengkapan **PEKERJAAN**.
10. Melaksanakan uji coba menyeluruh (*system test*) terhadap PAC untuk memastikan sistem berjalan normal dan sesuai dengan kebutuhan **PNM**.
11. Memberikan *support* atas PAC, sebagai berikut:
 - a. *Support Plan*, meliputi:
 - i. *Local support* 1 Tahun 24x7;
 - ii. *Preventive Maintenance* 4/tahun;
 - iii. *Dokumen Preventive Maintenance*;
 - iv. *Corrective Maintenance unlimited ticket*;
 - v. *Dokumen Corrective Maintenance*; dan
 - vi. *Help Desk* 24x7 hours.
 - b. *Support Facilities*, meliputi:
 - i. **MTM** dapat dihubungi setidaknya melalui salah satu metode Email, *Ticket/Portal*, dan Telepon. Untuk seluruh metode manapun yang disediakan, wajib tersedia pencatatan untuk seluruh *request* dan *support* yang diberikan.
 - ii. **MTM** menyediakan fitur *AI* untuk *troubleshooting* PAC.
12. Menyediakan dan/atau menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Spesifikasi Teknis Perangkat;
 - b. Dokumen Delivery Order;
 - c. Dokumen Rekomendasi Arsitektur;
 - d. Dokumen Instalasi dan Konfigurasi;
 - e. Berita Acara Selesai Instalasi dan Konfigurasi;
 - f. Laporan Progress **PEKERJAAN**;
 - g. Dokumen UAT (*User Acceptance Test*);
 - h. Dokumen *User Guide*;
 - i. Laporan Akhir **PEKERJAAN**;
 - j. Dokumen *Preventive Maintenance*;
 - k. Dokumen *Corrective Maintenance*;
 - l. Dokumen Garansi *Precision Air Conditioning* (PAC); dan
 - m. Dokumen Berita Acara Serah Terima **PEKERJAAN** (BAST).

Pasal 2 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Jangka Waktu **PERJANJIAN** ini dihitung sejak tanggal Sembilan belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (**19-01-2026**) sampai dengan tanggal delapan belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tujuh (**18-02-2027**) dengan rincian jangka waktu seperti berikut:
 - a. Jangka waktu **PEKERJAAN** dihitung sejak tanggal Sembilan Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (**19-01-2026**) sampai dengan tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (**18-02-2026**).
 - b. Jangka waktu *Support* dan *Warranty* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 11 dihitung sejak tanggal Sembilan Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (**19-02-2026**) sampai dengan tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tujuh (**18-02-2027**).
2. **PNM** dapat memperpanjang jangka waktu **PERJANJIAN** ini sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) Pasal ini dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **MTM**, yaitu sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal akhir jangka waktu **PERJANJIAN**.



PNM								MTM
LYN PPI	AFD PPI	DED PPI	JME OST	LND PPI	SMA OST	SPJ PPI	NRO PPI	

3. **MTM** dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu **PERJANJIAN** dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dalam waktu sekurang-kurangnya yaitu 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal akhir jangka waktu **PERJANJIAN** dan **PNM** harus menanggapi secara tertulis permohonan yang diajukan oleh **MTM** selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan diterima oleh **PNM**.
4. Dalam hal **PERJANJIAN** ini diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir atau disepakati **PARA PIHAK** untuk tidak dilakukan perpanjangan setelah jangka waktunya berakhir, maka hal tersebut tidak mempengaruhi kewajiban-kewajiban **PARA PIHAK** yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan sebelum berakhirnya **PERJANJIAN** ini.

Pasal 3 BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN

1. Total biaya atas **PEKERJAAN** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 **PERJANJIAN** ini adalah sebesar **Rp. 899.900.000,- (Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

No	Deskripsi	Qty	Satuan	Total Harga
1	Perangkat PAC 45 kW – Euroklimat EKC 45Y1B	1	Unit	Rp 695.000.000
2	<i>Piping & Accessories for New PAC termasuk Instalasi dan garansi perangkat</i>	1	Lot	Rp 137.000.000
3	<i>Services / Local Support</i>	1	Lot	Rp 68.000.000
Total				Rp 899.900.000

2. Sehubungan rincian **PEKERJAAN** dimaksud dalam Pasal 1 **PERJANJIAN** ini, maka **MTM** wajib memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dengan persentase sebagai berikut:

Deskripsi	Persentase TKDN Penawaran
Pengadaan <i>Precision Air Conditioning (PAC)</i> Ruang Server Menara PNM	25,93%
Total	25,93%

3. Harga sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini **belum** termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang besarnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia tentang Perpajakan yang berlaku.
4. **PNM** akan melakukan pembayaran kepada **MTM** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I : Uang Muka sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total biaya atas **PEKERJAAN** atau sebesar Rp 269.970.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), pembayaran dilakukan setelah **PERJANJIAN** ditandatangani serta diterimanya Dokumen Spesifikasi Teknis Perangkat, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya kelengkapan dokumen pembayaran (*Invoice/Kuitansi bermeterai cukup, e-faktur, copy PERJANJIAN*, Dokumen



PNM								MTM
LYN PPI	AFD PPI	DED PPI	JME OST	JND PPI	SHA OST	SPJ PPI	NNO PPI	

- Spesifikasi Teknis Perangkat dan Dokumen *kick off meeting*) dengan baik dan lengkap oleh **PNM**.
- b. Tahap II: 30% (tiga puluh persen) dari total biaya atas **PEKERJAAN** atau sebesar Rp 269.970.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), pembayaran dilakukan setelah diterimanya Dokumen *Delivery* Perangkat, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya kelengkapan dokumen pembayaran (*Invoice/ Kuitansi bermeterai cukup, e-faktur, copy PERJANJIAN*, Dokumen *Delivery Order* dan Dokumen Rekomendasi Arsitektur) dengan baik dan lengkap oleh **PNM**.
- c. Tahap III: 30% (tiga puluh persen) dari total biaya atas **PEKERJAAN** atau sebesar Rp 269.970.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), pembayaran dilakukan setelah diterimanya Dokumen Instalasi dan Konfigurasi selesai 100% dan Dokumen UAT (*User Acceptance Test*) Selesai, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya kelengkapan dokumen pembayaran (*Invoice/Kuitansi bermeterai cukup, e-faktur, copy PERJANJIAN*, Berita Acara Instalasi dan Konfigurasi selesai, Dokumen Laporan *Progress Pekerjaan*, Dokumen UAT (*User Acceptance Test*), Berita Acara *User Acceptance Test* (UAT)) dengan baik dan lengkap oleh **PNM**.
- d. Tahap IV: 10% (sepuluh persen) dari total biaya atas **PEKERJAAN** atau sebesar Rp 89.990.000,- (Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah), pembayaran dilakukan setelah implementasi selesai 100%, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya kelengkapan dokumen pembayaran (*Invoice/Kuitansi bermeterai cukup, e-faktur, copy NPWP, copy PERJANJIAN*, Dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) **PEKERJAAN**, Dokumen Garansi *Precision Air Conditioning* (PAC), Dokumen *User guide*, Laporan Akhir **PEKERJAAN**) dengan baik dan lengkap oleh **PNM**.
5. Pembayaran oleh **PNM** kepada **MTM** dilakukan secara transfer ke rekening **MTM** dengan detail sebagai berikut:

Nama Bank : BANK RAKYAT INDONESIA
No. Rekening : 037601000821304
Atas nama : PT MITRA TEKNO MADANI

Pasal 4 **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. **PNM** berhak untuk:
- Melakukan evaluasi atas setiap pelaksanaan **PEKERJAAN** yang dilakukan **MTM** sesuai dengan tahapan dalam **PERJANJIAN** ini termasuk melakukan Evaluasi terhadap Pemenuhan atas TKDN Penawaran guna memastikan kesesuaian atas TKDN Penawaran dengan TKDN Pelaksanaan yang telah ditentukan.
 - Mengenakan denda finansial yang jumlahnya sebagaimana diatur dalam **PERJANJIAN** ini, dalam hal terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan **PEKERJAAN** yang terbukti dilakukan oleh **MTM** dan terdapat kekurangan pemenuhan dan/atau ketidaksesuaian antara TKDN Penawaran dengan TKDN Pelaksanaan.
 - Memberikan Surat Pemberitahuan/Teguran/Peringatan baik secara langsung ataupun tertulis kepada **MTM** dalam hal terdapat ketidaksesuaian dan/atau



PNM								MTM
LYN PPI	AFD PPI	DED PTI	JME OST	LND PPI	SHA OBT	SPJ PTI	NNO PPI	

- keterlambatan dalam pelaksanaan **PEKERJAAN** yang dilakukan oleh **MTM** termasuk apabila terdapat ketidaksesuaian antara TKDN Penawaran dengan TKDN Pelaksanaan.
- d. Menanggihkan pelaksanaan tahapan pembayaran dalam hal pelaksanaan **PEKERJAAN** yang dilakukan **MTM** belum memenuhi ketentuan yang berlaku pada **PNM**.
 - e. Melakukan pemotongan pada Pembayaran sebagai pengurang kewajiban pembayaran denda finansial dalam hal **MTM** tidak melakukan Pembayaran atas denda finansial yang dikenakan sehubungan ketidaksesuaian TKDN Penawaran dengan TKDN Pelaksanaan.
 - f. Menerima dokumen-dokumen terkait pelaksanaan **PEKERJAAN** sebagaimana dimaksud Pasal 1 **PERJANJIAN** ini.
 - g. Mendapatkan konfirmasi dan/atau penjelasan dari **MTM** terkait pelaksanaan **PEKERJAAN** termasuk namun tidak terbatas terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan **PEKERJAAN** sebagaimana dengan **PERJANJIAN** ini untuk kepentingan **PNM** dan/atau pihak lain yang dikehendaki oleh **PNM**.
 - h. Menerima laporan dari **MTM** apabila terjadi insiden atau kejadian kritis yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan yang signifikan bagi **PNM** dan/atau mengganggu kelangsungan proses operasional **PNM**.
2. **PNM** berkewajiban untuk:
 - a. Melaksanakan seluruh pembayaran sesuai tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 **PERJANJIAN** ini dan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan.
 - b. Menunjuk PIC yang akan berfungsi sebagai *counter part* selama proses **PEKERJAAN** yang dilakukan oleh **MTM**.
 3. **MTM** berhak untuk:
 - a. Menerima Pembayaran sesuai tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 **PERJANJIAN** ini.
 - b. Mendapatkan informasi PIC yang ditunjuk oleh **PNM** selama proses **PEKERJAAN** berlangsung.
 4. **MTM** berkewajiban untuk:
 - a. Menyelesaikan seluruh **PEKERJAAN** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 **PERJANJIAN** ini secara penuh, akan tetapi apabila secara terpaksa **MTM** mensub-kontrakkan kepada pihak ketiga, maka hal tersebut harus memperoleh persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari **PNM**.
 - b. Mempertanggungjawabkan atas segala tuntutan, kerugian dan/atau kesalahan yang terjadi akibat pelaksanaan **PERJANJIAN** ini pada **PNM** yang disebabkan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini.
 - c. Melakukan pemenuhan atas persentase TKDN Penawaran.
 - d. Mematuhi dan mengikuti seluruh ketentuan yang terdapat dalam **PERJANJIAN** ini.
 - e. Memberikan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan **PEKERJAAN** kepada **PNM** sebagaimana dimaksud Pasal 1 **PERJANJIAN** ini.
 - f. Memberikan konfirmasi dan/atau penjelasan kepada **PNM** terkait pelaksanaan **PEKERJAAN** termasuk namun tidak terbatas terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan **PEKERJAAN** sebagaimana dengan **PERJANJIAN** ini untuk kepentingan **PNM** dan/atau pihak lain yang dikehendaki oleh **PNM**.
 - g. Segera melaporkan kepada **PNM** apabila terjadi insiden atau kejadian kritis yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan yang signifikan bagi **PNM** dan/atau mengganggu kelangsungan proses operasional **PNM**.



PNM							MTM	
LYN PPI	AFD PPI	DED PPI	JME OST	LND PPI	SNA OST	SPJ PPI	NNO PPI	

Pasal 5 EVALUASI

1. **PNM** akan melakukan evaluasi atas setiap pelaksanaan **PEKERJAAN** terhadap kesesuaian spesifikasi, kuantitas dan kualitas atas pelaksanaan **PEKERJAAN** yang dikerjakan oleh **MTM** sebagaimana dimaksud dalam **PERJANJIAN** ini sebelum melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.
2. Selain melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini, **PNM** akan melakukan evaluasi TKDN Pelaksanaan 14 (empat belas) hari sebelum dilakukannya pembayaran Tahap IV.
3. Evaluasi atas TKDN Penawaran dilakukan guna memastikan kesesuaian pemenuhan TKDN Penawaran oleh **MTM** guna pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dalam hal berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan terdapat ketidaksesuaian antara TKDN Penawaran dengan TKDN Pelaksanaan maka **PNM** akan mengenakan denda finansial atas kekurangan Persentase Pemenuhan TKDN Penawaran.

Pasal 6 DENDA DAN SANKSI

1. **PNM** mengenakan denda kepada **MTM** dalam hal timbul kondisi-kondisi sebagai berikut:
 - a. Terjadi keterlambatan dan/atau ketidaksesuaian **PEKERJAAN** yang bukan disebabkan oleh Kondisi *Force Majeure*; dan
 - b. **MTM** tidak membuka informasi dan/atau **PNM** menjadi terhalang untuk mengakses dan/atau mengoperasikan perangkat yang disediakan oleh **MTM**.
2. Bilamana keterlambatan dan/atau ketidaksesuaian disebabkan oleh **PNM**, maka **MTM** tidak dikenakan sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini.
3. Pengenaan Denda sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini adalah sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total biaya atas **PEKERJAAN** untuk setiap hari kalender keterlambatan dan/atau ketidaksesuaian atau kendala yang dihadapi **PNM**. Denda sebagaimana dimaksud diperhitungkan dengan pembayaran biaya atas **PEKERJAAN**.
4. Pengenaan denda atas kondisi-kondisi sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini dilakukan setelah penyampaian teguran dan/atau peringatan tertulis dari **PNM** tidak ditanggapi oleh **MTM**.
5. Apabila penyampaian teguran dan/atau peringatan tertulis dari **PNM** tidak ditanggapi, maka **PNM** berhak mencabut pelaksanaan/melakukan pemutusan **PERJANJIAN** ini secara sepihak dan **MTM** dikenai sanksi/tindakan administrasi berupa tidak berhak atas pembayaran jasa yang sedang berjalan dan/atau tidak berhak atas pembayaran jasa tahap selanjutnya.
6. Apabila terjadi pemutusan **PERJANJIAN** ini oleh **PNM** sebagaimana dimaksud ayat 5 Pasal ini, maka **PNM** dapat menunjuk **PIHAK** lain guna menggantikan **PEKERJAAN** yang sebelumnya dilakukan **MTM** dan **PNM** dapat mengenakan denda sebesar biaya yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian **PEKERJAAN** dimaksud.
7. Selain pengenaan denda atas kondisi-kondisi sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini, **PNM** mengenakan sanksi finansial atas kondisi tidak terpenuhinya TKDN Penawaran berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 **PERJANJIAN** ini.



PNM								MTM
LYN PPI	AFD PPI	DED PPI	JME OST	TND PPI	SIA OST	SPI PPI	NMO PPI	

8. Pengenaan sanksi finansial atas tidak terpenuhinya TKDN Penawaran mengacu kepada perhitungan sebagai berikut:

$$(\% \text{ TKDN Penawaran} - \% \text{ TKDN Pelaksanaan}) \times \text{Total Biaya atau maksimal sebesar } 15\% \text{ (lima belas persen) dari Total Biaya.}$$
9. **PNM** akan menyampaikan Surat Pemberitahuan secara tertulis kepada **MTM** dalam hal terdapat kekurangan Pemenuhan atas TKDN Penawaran berdasarkan hasil evaluasi atas TKDN Penawaran yang dilakukan **PNM**. Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud sekaligus juga berfungsi sebagai pengenaan sanksi finansial, penangguhan pembayaran Tahap IV dan memuat batas waktu pembayaran sanksi finansial.
10. Apabila hingga batas waktu yang ditetapkan termuat dalam Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 9 Pasal ini **MTM** tidak melakukan Pembayaran sanksi finansial yang dikenakan maka **PNM** akan menyampaikan surat teguran guna mengingatkan **MTM** agar melakukan pemenuhan Pembayaran atas sanksi finansial yang dikenakan. Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat ini sekaligus juga akan memuat konsekuensi yang dapat timbul dalam hal **MTM** hingga batas waktu yang ditentukan dalam Surat Teguran tidak melakukan Pembayaran atas sanksi finansial yang dikenakan.
11. Dalam hal setelah disampaikannya Surat Pemberitahuan dan Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat 9 dan 10 Pasal ini **MTM** tidak melakukan pembayaran atas sanksi finansial yang dikenakan, maka **PNM** akan menyampaikan Surat Peringatan I kepada **MTM** agar menyelesaikan kekurangan pembayaran sanksi finansial yang timbul. Kekurangan pembayaran sanksi finansial yang timbul akan diperhitungkan dengan pembayaran Tahap IV apabila hingga disampaikannya Surat Peringatan II oleh **PNM** kepada **MTM** tetap tidak dilakukan pembayaran kekurangan sanksi finansial oleh **MTM**.
12. Pengenaan sanksi lain yang berupa Penyedia Barang/Jasa yang bersangkutan dimasukkan kedalam daftar hitam **PNM**.

Pasal 7 PAJAK

Pajak-pajak yang timbul dari **PERJANJIAN** ini, wajib ditanggung oleh masing-masing **PIHAK** sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia tentang Perpajakan yang berlaku.

Pasal 8 FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan *Force Majeure* dalam **PERJANJIAN** ini adalah seluruh peristiwa yang terjadi diluar kemampuan masing-masing **PIHAK**, baik secara langsung maupun tidak langsung, meskipun **PIHAK** yang mengalaminya tersebut telah melakukan tindakan pencegahan dan kejadian itu secara nyata bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan **PIHAK** tersebut, yaitu peristiwa-peristiwa berupa, termasuk tetapi tidak terbatas, pada kejadian yang disebabkan oleh gempa bumi, angin topan, kilat, halilintar, banjir bandang, wabah penyakit menular yang mengakibatkan timbulnya kebijakan Pemerintah untuk penghentian aktivitas bisnis atau ekonomi, pemogokan, demonstrasi, huru-hara, sabotase, kerusakan sosial atau penundaan/penghentian pekerjaan atau kewajiban berdasarkan **PERJANJIAN** ini yang diakibatkan adanya Peraturan Pemerintah yang berwenang.
2. Sehubungan dengan adanya *Force Majeure* tersebut, maka **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan **PERJANJIAN** ini sebagai akibat dari suatu peristiwa yang berada di



PNM								MTM
LYN PPI	AFD PPI	DED PPI	JME OST	END PPI	SHA OST	SPJ PPI	NNO PPI	

- luar kekuasaan **PARA PIHAK**, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini.
3. Dalam hal terjadi kejadian *Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis yang disertai dengan keterangan dari instansi yang berwenang atas kejadian *Force Majeure* tersebut kepada **PIHAK** lainnya dalam **PERJANJIAN** ini, yaitu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak terjadinya keadaan *Force Majeure* tersebut.
 4. Apabila **PIHAK** yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan pada ayat 3 Pasal ini, maka seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul adalah menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut.
 5. Apabila **PIHAK** yang tidak terkena kejadian *Force Majeure* tersebut dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan secara tertulis seperti dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, tidak memberikan tanggapan kepada **PIHAK** yang terkena kejadian *Force Majeure* tersebut, maka penundaan/penghentian sementara pekerjaan atau pembebasan sementara tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan **PEKERJAAN** tersebut, dianggap telah memperoleh persetujuan.
 6. **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan **PERJANJIAN** ini paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah *Force Majeure* tersebut berakhir.
 7. Apabila setelah jangka waktu sebagaimana disebutkan ayat 6 Pasal ini, **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* tidak dapat melaksanakan seluruh atau sebagian pekerjaan dalam **PERJANJIAN** ini, maka **PIHAK** yang tidak mengalami *Force Majeure* berhak memutuskan ini **PERJANJIAN** secara sepihak tanpa kewajiban memberikan kompensasi ataupun kepada **PIHAK** lainnya dan keputusan **PERJANJIAN** ini tidak menghapuskan kewajiban-kewajiban yang telah timbul setelahnya.
 8. Dalam hal kondisi *Force Majeure* terjadi pada **PARA PIHAK** dalam waktu dan kondisi yang bersamaan sehingga berakibat **PARA PIHAK** menjadi tidak dapat menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagaimana diatur dalam **PERJANJIAN** ini, maka **PARA PIHAK** akan berembuk dan membahas kembali kelanjutan **PERJANJIAN** ini. Dalam hal **PARA PIHAK** menyepakati untuk tidak melanjutkan kerjasama, maka **PERJANJIAN** ini menjadi berakhir dengan sendirinya. Dalam hal **PARA PIHAK** menyepakati untuk melanjutkan kerjasama ini, maka kerjasama ini tetap mengikat hingga berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud berdasarkan ketentuan Pasal 2 **PERJANJIAN** ini

Pasal 9 KERAHASIAAN

Sepanjang berlakunya dan setiap waktu setelah berlakunya **PERJANJIAN** ini, kecuali bila disyaratkan lain oleh hukum, maka:

1. Setiap informasi dan/atau dokumen yang diberikan oleh **PNM** dan/atau **PIHAK** yang ditunjuk oleh **PNM** kepada **MTM** dan/atau informasi atau dokumen yang diperoleh **MTM** sebagai pelaksanaan dari **PERJANJIAN** ini, baik yang diberikan atau disampaikan secara lisan, tertulis, grafik, maupun yang disampaikan melalui media elektronik atau informasi dalam bentuk lainnya adalah bersifat rahasia.
2. **MTM**, termasuk para pejabat, direksi, karyawan, subkontraktor dan/atau agennya setuju dan sepakat bahwa setiap saat akan merahasiakan informasi dan/atau dokumen yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari **PERJANJIAN** ini kepada siapapun yang tidak berkaitan dengan **PERJANJIAN** ini atau tidak akan



PNM								MTM	
LYN PPI	AFD PPI	DED PPI	JME OST	LND PPI	SHA OST	SPJ PPI	NMO PPI		

menggunakannya untuk kepentingan **MTM** atau kepentingan **PIHAK** tertentu, tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang dari **PNM** atau **PIHAK** yang berwenang lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Apabila **MTM** dan/atau karyawannya dan/atau yang berada dalam pengawasannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 Pasal ini, maka **MTM** berkewajiban untuk memberikan ganti rugi dan membebaskan **PNM** dari segala perlawanan, tuntutan, ganti rugi dan kerugian-kerugian yang dialami oleh **PNM** sebagai akibat dari pelanggaran tersebut kepada **PIHAK KETIGA** manapun atau tindakan-tindakan lainnya yang dilakukan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam **PERJANJIAN** ini.
4. Kewajiban untuk menyimpan informasi dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 Pasal ini menjadi tidak berlaku, apabila:
 - a. Informasi tersebut yang saat ini atau sewaktu-waktu dikemudian hari dapat menjadi atau tersedia untuk masyarakat umum;
 - b. Informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka untuk memenuhi perintah pengadilan atau badan pemerintahan lain yang berwenang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Informasi tersebut telah dimiliki atau diketahui sebelumnya oleh **MTM** sepanjang informasi tersebut tidak tunduk pada perjanjian kerahasiaan lainnya dimana **MTM** merupakan pihak di dalamnya; dan
 - d. Informasi tersebut telah diperoleh atau diterima sebelumnya oleh **MTM** dari pihak lain diluar **PERJANJIAN** ini dan dimiliki atau dikuasai secara sah oleh **MTM** dan pihak lain tersebut tidak melakukan pelanggaran atas kewajiban kerahasiaan dalam suatu perjanjian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Penerapan Pasal 9 ini tetap berlaku selama 3 tahun setelah berakhirnya **PERJANJIAN** ini, kecuali diatur lebih lama oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10 GRATIFIKASI

1. **PARA PIHAK** menyatakan tidak akan menawarkan, menjanjikan, memberikan, menerima, maupun meminta keuntungan yang tidak semestinya dalam bentuk uang tunai maupun non tunai secara langsung maupun tidak langsung yang melanggar peraturan perundang-undangan serta tidak akan menawarkan atau memberikan suap, gratifikasi atau uang pelicin dalam bentuk apapun sebagai bujukan atau hadiah kepada Karyawan/ti maupun Pejabat di lingkungan **PARA PIHAK** untuk mendapatkan berbagai bentuk manfaat/kemudahan.
2. **MTM** akan melaporkan kepada Manajemen **PNM** melalui saluran *Whistle Blowing System* terhadap setiap permintaan suap, gratifikasi atau uang pelicin dalam bentuk apapun dari karyawan/ti maupun Pejabat di lingkungan **PNM** yang patut diduga memiliki keterkaitan dengan penunjukan **MTM** sebagai penyedia barang/jasa.
3. Apabila salah satu pihak terbukti melanggar ketentuan ayat 1 dan/atau 2 Pasal ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menghentikan/mengakhiri **PERJANJIAN** ini, dan pihak yang melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



PNM								MTM
LYN PPI	AFD PPI	OED PTI	JME OST	LMD PPI	SRA OST	SPJ PTI	NNO PPI	

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Segala perselisihan yang timbul akibat **PERJANJIAN** ini, akan diselesaikan dalam waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.
2. Mengenai **PERJANJIAN** ini dan segala serta pelaksanaannya, **PARA PIHAK** memilih kedudukan hukum (domisili) yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
3. Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, **PARA PIHAK** harus tetap melaksanakan kewajiban-kewajibannya menurut **PERJANJIAN** ini.

Pasal 12
PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL DI SEKTOR JASA KEUANGAN

PARA PIHAK berkewajiban untuk menerapkan hal-hal yang berkaitan dengan **PNM** sehubungan dengan Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang (APU) Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan (PPPSPM) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila **PARA PIHAK** maupun pejabat yang berwenang meminta informasi yang berkaitan dengan program APUPPT dan PPPSPM tersebut, maka **PARA PIHAK** berkewajiban memberikan data-data yang berkaitan dengan program APUPPT dan PPPSPM tersebut dengan ketentuan bahwa permintaan atas informasi **PNM** tersebut harus dibuat secara tertulis oleh **PIHAK** yang meminta informasi.

Pasal 13
KETENTUAN TENTANG KORUPSI DAN PENYUAPAN

1. **PARA PIHAK** tidak akan melakukan, memberikan kuasa atau mengizinkan tindakan yang akan menyebabkan **PARA PIHAK** dan/atau afiliasinya melakukan segala perbuatan yang melanggar hukum yang diatur dalam undang-undang anti korupsi dan/atau peraturan lain yang berlaku. Kewajiban ini berlaku khususnya untuk pembayaran yang tidak sah kepada pejabat pemerintah, wakil-wakil otoritas publik, rekan-rekan **PARA PIHAK**, keluarga atau teman dekat.
2. **PARA PIHAK** setuju bahwa tidak akan menawarkan atau memberi atau setuju untuk memberi kepada karyawan, setiap perwakilan atau pihak ketiga yang bertindak atas nama pihak lain atau menerima atau menyetujui untuk menerima dari setiap karyawan, perwakilan atau pihak ketiga yang bertindak atas nama pihak lain, hadiah atau manfaat baik berupa uang atau lainnya yang mana penerima menurut hukum bukanlah pihak yang berhak sehubungan dengan negosiasi, hasil, atau pelaksanaan **PERJANJIAN** ini.
3. **PARA PIHAK** wajib segera memberitahukan satu sama lain, jika terjadi kecurigaan adanya tindakan korupsi berkaitan dengan hasil negosiasi atau pelaksanaan **PERJANJIAN** ini.
4. **PERJANJIAN** ini berakhir apabila terdapat pembayaran atau pemberian hadiah yang tidak wajar yang dilakukan oleh salah satu pihak memiliki alasan untuk meyakini bahwa pembayaran atau pemberian hadiah tersebut dilakukan oleh pihak lainnya, hal mana harus dibuktikan terlebih dahulu.



PNM								MTM
LYN PPI	AFD PPI	DED PPI	JME OST	LND PPI	SHA OST	SPJ PPI	NNO PPI	

Pasal 14
GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

1. Seluruh jajaran **PNM** tidak diperkenankan menerima dan/atau meminta kepada **MTM** dalam bentuk apapun, yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan **PERJANJIAN** ini, baik pada saat ini maupun yang akan datang, di luar biaya-biaya atau pembayaran-pembayaran yang secara jelas telah ditentukan dalam **PERJANJIAN** ini. Apabila **MTM** terbukti bersalah, maka akan diberikan sanksi dan/atau denda sesuai ketentuan yang berlaku di **PNM**.
2. **MTM** atau pegawainya (perwakilan agen, atau afiliasi dari **MTM**) dilarang untuk memberikan/menjanjikan dan/atau menerima pemberian dalam bentuk apapun kepada **PNM**, baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan **PERJANJIAN** ini, baik pada saat ini maupun saat yang akan datang.
3. Apabila terdapat pemberian dalam bentuk apapun dari **MTM** kepada jajaran **PNM** yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan **PERJANJIAN** ini yang tidak seharusnya dilakukan menurut ketentuan, syarat **PERJANJIAN** dan/atau ketentuan hukum yang berlaku, maka **PNM** berhak melakukan peninjauan ulang atas keberlangsungan kerjasama ini. **MTM** yang terbukti bersalah akan diberikan sanksi dan/atau denda sesuai ketentuan yang berlaku di **PNM**.

Pasal 15
BENTURAN KEPENTINGAN

1. **PARA PIHAK** menjamin selama jangka waktu **PERJANJIAN** tidak akan terjadi benturan kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban **PARA PIHAK** berdasarkan **PERJANJIAN** ini.
2. Apabila selama berlangsungnya **PERJANJIAN** diketahui atau ditemui adanya benturan kepentingan, maka **PIHAK** yang mengalami hal tersebut akan memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya.
3. Apabila menurut salah satu **PIHAK** suatu benturan kepentingan yang dialaminya atau dialami **PIHAK** lainnya akan sangat mempengaruhi pelaksanaan **PERJANJIAN** dan **PIHAK** yang mengalaminya juga tidak dapat menyelesaikan benturan kepentingan dimaksud, maka **PIHAK** yang merasa dirugikan atas adanya hal tersebut berhak untuk meminta diadakannya evaluasi terhadap **PERJANJIAN** ini maupun pelaksanaan dari **PERJANJIAN** ini.

Pasal 16
PERNYATAAN DAN JAMINAN

Pada saat penandatanganan **PERJANJIAN** ini, **PARA PIHAK** menyatakan dengan sebenarnya hal-hal sebagai berikut:

1. **PARA PIHAK** menjamin bahwa **PERJANJIAN** ini tidak melanggar atau bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan pemerintah, atau putusan pengadilan.
2. **PARA PIHAK** menjamin bahwa penandatanganan **PERJANJIAN** ini tidak melanggar ketentuan internal perusahaan dan anggaran dasar masing-masing **PIHAK**, namun tidak terbatas ketentuan yang berlaku mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi.
3. **PARA PIHAK** menjamin bahwa masing-masing **PIHAK** yang menandatangani **PERJANJIAN** ini adalah pihak yang berwenang sesuai ketentuan perusahaan yang berlaku di masing-masing Pihak.
4. Masing-masing **PIHAK** akan melaksanakan isi/ketentuan dalam **PERJANJIAN** ini dengan penuh tanggung jawab.



PNM								MTM
LYN PPI	AFD PPI	DED PTI	JME OST	CND PPI	SPA OST	SPI PTI	NWO PPI	

5. Penandatanganan **PERJANJIAN** ini tidak bertentangan dengan pasal-pasal yang tercantum dalam anggaran dasar masing-masing **PIHAK** beserta perubahan-perubahannya ataupun perjanjian-perjanjian lainnya yang telah dan/atau akan dibuat/ditandatangani oleh masing-masing **PIHAK**.
6. Tidak ada sengketa, perkara atau persoalan hukum yang terjadi atau dihadapi atau yang masih harus diselesaikan oleh masing-masing **PIHAK** yang dapat memberikan pengaruh yang merugikan terkait pelaksanaan **PERJANJIAN** ini.

Pasal 17 PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan yang dibutuhkan atau diharuskan untuk diberikan atau dibuat sehubungan dengan **PERJANJIAN** ini wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui kurir, surat tercatat, faksimili atau disampaikan secara langsung kepada **PIHAK** yang bersangkutan dengan mendapatkan tanda penerimaan yang selayaknya kepada **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada alamat dibawah ini:

PNM : **PT PERMODALAN NASIONAL MADANI**
Contact Person : Divisi Pengadaan dan Pengendalian Infrastruktur (PPI)
Divisi Strategi dan Perencanaan Teknologi Informasi (PTI)
Divisi Operasional dan Security Teknologi Informasi (OST)

Alamat : Menara PNM Lantai 2
Jl. Kuningan Mulia No. 9F Kuningan Center Lot. 1
Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi
Jakarta Selatan 12920

Telepon : 021 - 251 1404
Fax : 021 - 251 1405
Authorized Email : pengadaan@pnm.co.id
mpti@pnm.co.id

MTM : **PT MITRA TEKNO MADANI**
Contact Person : Divisi Pengembangan Bisnis
Alamat : Menara PNM Lantai 11
Jalan Kuningan Mulia Nomor 9F, Kuningan Center Lot. 1
Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi
Jakarta Selatan 12920

Telepon : 021-22907158
Fax : -
Authorized Email : bisdev@pnmdigi.co.id

Pasal 18 LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam **PERJANJIAN** ini, akan ditetapkan kemudian secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **PERJANJIAN** ini.
2. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam **PERJANJIAN** ini, maka **PARA PIHAK** mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaannya sebagaimana mestinya.
3. Segala lampiran dari **PERJANJIAN** ini maupun tambahan dan perubahan-perubahannya di kemudian hari merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **PERJANJIAN** ini.



PNM								MTM
LYN PPI	AFD PPI	DED PTI	JME OST	JND PPI	SHA OST	SPJ PTI	NNO PPI	

Demikian **PERJANJIAN** ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermeterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI

PT MITRA TEKNO MADANI



NONO WIDAYATNO

Kepala Divisi Pengadaan dan Pengendalian
Infrastruktur

ASRI JONI HUTASUHUT
Direktur Utama



PNM								MTM
LYN PPI	AFD PPI	DED PTI	JME OST	LND PPI	SHA OST	SPJ PTI	NNO PPI	

LAMPIRAN I

No PNM: KPBJ-006/PNM-PPI/I/2026
No MTM : 015/PKS/MTM/I/26

Parameter dan Spesifikasi Unit dan System

Parameter	Spesifikasi
Brand	Euroklimat
Series	ECKUBX
Model	EKCU 45
Cooling Capacity (Total)	42.80 kW
Sensible Cooling Capacity	39.40 kW
Net Sensible Cooling Capacity	37.10 kW
Refrigerant	R410A
Rated Power Input	16.40 kW
Full Load Ampere	47.5 A
Compressor Type	Scroll
Compressor Quantity	1 Unit
Power Supply	380V / 3Ph / 50Hz
Fan Quantity	1 Unit
Fan Power Input	2.30 kW
Fan Type	EC Fan – Down Flow, Top Suction
Air Flow	12,000 m ³ /h
External Static Pressure	0–400 Pa
Filter	G4
Reheating Capacity	9 kW
Humidifying Capacity	8 kg/h
Pipe Connection – Humidifier Inlet	19 mm
Gas Pipe	19 mm
Liquid Pipe	16 mm
Drain Pipe	19 mm
Dimensions (L x W x H)	930 x 998 x 1975 mm
Net Weight (Indoor)	395 kg
Outdoor Model	EKCU18A1STCT-ACS80
Outdoor Fan Quantity	2 Unit
Outdoor Fan Power	2 x 0.88 kW
Outdoor Power Supply	380V / 3Ph / 50Hz
Outdoor Net Weight	168 kg
Outdoor Dimensions (L x W x H)	1860 x 1273 x 645 mm
Outdoor Pipe Connection (Gas / Liquid)	Ø28 / Ø22 mm



PNM								MTM
LYN PPI	AFD PPI	DED PPI	JME OST	LND PPI	SWA OST	SPI PPI	NBO PPI	